

「社会福祉法人モデル経理規程（平成29年版）」
（契約書の作成）

第75条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

- (1) 契約履行の場所
- (2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
- (3) 監査及び検査
- (4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- (5) 危険負担
- (6) かし担保責任
- (7) 契約に関する紛争の解決方法
- (8) その他必要な事項

「かし担保責任」とは、売買契約に基づいて買主へ引き渡されたものに、引渡しを受けたときには知り得なかった瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のことです。改正前の民法では、このような場合に買主は契約を解除する権利を有し、契約を解除できないときは損害賠償の請求を行うことができることとされていました。かし担保責任については不動産売買を例に述べられることが多いようですが、不動産以外のものの売買でも同じです。

令和2年の民法の改正に際し、「かし担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました。改正前の民法に定められた「かし担保責任」は、引き渡し時に買主が知り得なかった瑕疵に対する損害賠償請求の権利を認めたものでした。しかし改正民法における「契約不適合責任」では、対象物の補修、代替物の引き渡しなどを求める権利や不適合の程度によって契約解除を行う権利を認めるなど、権利の範囲とともに権利行使期間が拡充されるなど、買主の権利を広く認めた内容になっています。したがってこの規定は「契約不適合責任」に変更することにより、法人にとっての権利の範囲が広がることになります。

ここでは経理規程の改正について述べるのが主眼ですので、これ以上の詳述を割愛しますが、できるだけ早い経理規程改正のタイミングに合わせて、一緒に改正しておくことが望ましいでしょう。

(3) 随意契約の上限金額

社会福祉法人における契約のルールは「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」（平成29年3月29日／厚生労働省4部局課長連盟通知。以下「入札契約通知」と言います。）に示されています。入札契約通知は本年3月17日に改正され、2社の相見積もりで可とされる契約金額の範囲が下のように改正されました。逆に言えば、この額を超える場合には3社の相見積もりが必要になるという額の改正です。これは貨幣価値の変動や昨今の物価高騰なども踏まえた規制緩和で、法人の経理規程を変更することにより、2社の相見積もりでよいとされる範囲が広がることになります。

〈2社相見積もりで可とされる上限額〉

	改正前	改正後
工事または製造の請負	250万円	400万円
食料品・物品等の買入れ	160万円	300万円
上記に掲げるもの以外	100万円	200万円

法人によっては、3月中の理事会で改正に間に合わなかった場合もあるでしょう。例えば200万円の物品を購入する場合に必要な相見積もりの数は、従前の経理規程では160万円を超えているので3社、新しい経理規程では300万円に満たないので2社です。つまり今回の改正は“規制の緩和”です。したがって仮に4月1日時点で改正できていない場合には、通知よりも法人の経理規程の方が厳しい規定になっているわけですから、そのままでも問題はありません。ただ早めに改正に着手することが望ましいことには変わりはなく、(2)でご紹介した「かし担保責任」の改正と併せて、できるだけ早いタイミングで改正に着手することをお勧めします。

なおこの通知改正は令和8年3月17日ですが、その鑑文には「令和8年4月1日より適用する」と書かれていますので、3月下旬の理事会で改正を承認したとしても、改正後の経理規程の適用は令和8年4月1日以降となることに注意してください。

第27回 経理規程の改正 かし担保責任と 相見積もり額

(株) 福祉総研上席研究員
松本和也

Q

指導監査で経理規程の「かし担保責任」の条文変更の指示を受けました。この意味を教えてください。

(1) モデル経理規程と経理規程

法人の経理規程は、法人が自らの実情に照らして主体的に定めます。しかし平成12年に会計基準（いわゆる旧会計基準）が制定される以前は、「経理規程準則」と呼ばれていた会計処理の基準が示され、当時は文字通り、厚生労働省の用意した経理規程にそのまま準拠することが求められていました。このように社会福祉法人の実務の現場では、経理規程に限らず、関係省庁等の用意した規程等を、その内容をあまり吟味することなく活用してきたという歴史があります。このような傾向は、特に専門の事務職員を置かない小規模な社会福祉法人では、確かに事務負担の軽減に大いに寄与してきたことでしょう。しかし一方で、関係省庁等の用意した規程等を検討することなく、法人名などに限って変更して利用するという悪弊を生んでしまったばかりでなく、指導監査を行う所轄庁の担当者の間にも、用意された内容をそのまま一言一句変えることなく整備された規程が良い規程であるという、誤った認識を助長して

しまう要因にもなりました。

このような経緯もあって、一般的に社会福祉法人の経理規程には、平成28年の社会福祉法改正に合わせて全国社会福祉法人経営者協議会から示された「モデル経理規程（平成29年版）」（以下「モデル経理規程」と言います。）を利用しているのが通例でしょう。モデル経理規程の序文には以下のように記載されています（下線は筆者。以下同じ。）。モデル経理規程は、多様な社会福祉事業を行うどのような法人にも適用できるようにすることを前提として網羅的に策定されていると考えられます。そのため法人によっては、モデル経理規程の規定の中に不要なものがあることが想定されます。法人名、小口現金保有限度額、預金口座への入金期限などのみを変更して使用するのではなく、条文の内容をよく吟味し、不要な条文は削除するなど、自らの法人の実情に合うように定めることが望めます。

「社会福祉法人モデル経理規程（平成29年版）」序文

2. 「社会福祉法人モデル経理規程」の基本方針

本モデル経理規程は社会福祉法人に画一的な規程の作成を強いるものではなく、各法人は、本モデル経理規程を参考資料のひとつとして活用いただき、それぞれの事情に応じた法人独自の経理規程を策定し、管理組織の運営に役立つことができれば幸甚に存じます。

(2) かし担保責任

多くの法人の経理規程の大部分は、モデル経理規程に準拠して定められているでしょう。モデル経理規程には以下のような条文が設けられています。ここに書かれているのは契約にあたっての契約書の作成方法に関する条文で、契約書に記載すべき事項として(6)に「かし担保責任」が挙げられています。

「かし」とは漢字で「瑕疵」と書き、傷や欠点などのことを指します。これは、本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを意味します。また「担保する」とは約束事や契約を保証するという意味ですから、「かし担保責任」とは、簡単に言えば“瑕疵（傷や欠点）があったときに負うべき損害賠償などの責任のことです。この規定は小規模法人用のモデル経理規程にも、同様の条文が用意されています。